
A TENER EN CUENTA. Cuando alguna de las sociedades anteriores cuente con un secretario o un miembro de su órgano de dirección o de administración en quien concurra la calidad de letrado en ejercicio, con las condiciones previstas en el propio precepto, cualquiera de ellos podrá asumir las funciones que la citada ley atribuye al letrado asesor.

El letrado que se designe deberá pertenecer como ejerciente al colegio de abogados donde la sociedad tenga su domicilio o donde desenvuelva sus actividades, a elección de la compañía que lo nombre. Si en el lugar elegido no existe colegio de abogados, el letrado habrá de estar incorporado al colegio que corresponda.

➤ **Funciones del letrado asesor**

Además de las funciones propias de su profesión que puedan asignarle los estatutos de la sociedad, le corresponderá **asesorar en derecho sobre la legalidad de los acuerdos y decisiones** que se adopten por el órgano que ejerza la administración, y, en su caso, de las deliberaciones a las que asista, debiendo quedar, en la documentación social, constancia de su intervención profesional.

El letrado asesor **no podrá desempeñar esa función en más de 5 sociedades.**

➤ **Relación entre el letrado asesor y la sociedad**

Las relaciones entre ambos serán de **carácter exclusivamente profesional**, sin perjuicio de aquellos casos en los que esta relación se establezca mediante contrato laboral de manera expresa.

18. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2260

La protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial

La propiedad intelectual y la propiedad industrial son dos conceptos claramente diferenciados en nuestra regulación nacional.

Así, mientras que la propiedad intelectual se usa para referirnos a **derechos de autor unilateralmente**, dentro de la propiedad industrial se engloban diferentes elementos (**patentes, diseños industriales, marcas, etcétera**).

Asimismo, podemos advertir que el **concepto propiedad intelectual** se puede abordar desde dos vertientes claramente diferenciadas: el **ámbito internacional**, en el que abarca el concepto de *copyright* (derechos de autor) y la industrial *property* (patentes, marcas, etcétera), y el **ámbito nacional** (derechos de autor).

Por un lado, en lo tocante a la propiedad intelectual, podemos afirmar que se proyecta sobre las creaciones de inteligencia humana que tienen como justificación un pacto entre el Estado y el autor, por el que este acepta la proyección de su creación socialmente, a cambio de su reconocimiento como propietario de la misma, con el consiguiente derecho exclusivo de explotación económica o de concesión de licencias de explotación. Por tanto, en síntesis, la propiedad intelectual se configura como un **monopolio sobre la creación del autor que limita la libre competencia y que justifica la imposición de limitaciones temporales.**

Los **derechos de propiedad intelectual** se encuentran protegidos en nuestra legislación por normas y principios **recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual**.

Por otro lado, los **derechos de propiedad industrial** merecen una amplia protección, ya que son vulnerables porque pueden ser fácilmente utilizados por cualquiera. Los derechos de propiedad industrial se dividen en dos grupos:

- De una parte, los derechos relativos a las **creaciones técnicas**, como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, títulos de obtención vegetal y las topografías de productos semiconductores.
- De otra parte, están la **marca, el nombre comercial, el rótulo de establecimiento, las denominaciones de origen y los nombres de dominio**.

Todos estos son los derechos de propiedad industrial, que se encuentran protegidos en nuestra legislación por normas y principios recogidos en diversos textos legales como la Constitución Española, el Código de Comercio y normas específicas como la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, o la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Los diseños industriales se regulan en la Ley 20/2003, de 7 de julio, y las topografías y semiconductores en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y sus respectivas modificaciones.

Los signos distintivos del empresario en relación con la propiedad industrial e intelectual

2270

La propiedad industrial incluye, como se ha dicho anteriormente, los signos que un empresario utiliza para la explotación y distinción de su empresa.

CUESTIÓN

¿Qué elementos nos permiten reconocer una empresa?

Los elementos que hacen que se pueda reconocer una empresa son, entre otros, el nombre de la empresa, la marca con la que comercialice o el rótulo del establecimiento en concreto, las denominaciones de origen y los nombres de dominio.

Así, se distinguirá un empresario en concreto de entre el conjunto de los empresarios principalmente por cualquiera de los elementos arriba mencionados.

La propiedad industrial incluye todos los elementos que conlleven elementos distintivos de la empresa. Así, los elementos de propiedad industrial deben conllevar un elemento de novedad para que puedan ser aceptados, es decir, deben ser **únicos y que nadie los esté utilizando todavía**.

Estos derechos **proporcionan a los empresarios una protección frente al resto de empresarios**. Así, saben que tienen un nombre propio, una marca propia o un dominio propio que ninguna otra empresa podrá utilizar, con lo que se protegerá la originalidad del empresario. Estos elementos de propiedad industrial son muy útiles para que la empresa sea reconocida frente al resto de las empresas, en el comercio económico y entre la sociedad, lo que al final también repercute en su éxito comercial.

En cuanto a cada uno de los **elementos distintivos de la empresa protegidos por el derecho industrial**, cabe destacar:

➤ **El nombre de la empresa**

El nombre de la empresa es el elemento que servirá para distinguir una empresa entre el conjunto de ellas.

Debe ser algo propio para que la empresa sea reconocida por todos y en cualquier lugar, además de darle una nota característica a la empresa. En adición, el nombre comercial de una empresa sirve para distinguir qué tipo de servicios o productos presta esta, ya que por su nombre se puede deducir a qué se dedica, de qué clase de empresa se trata. Es muy importante, por tanto, tener un nombre definido en el mercado.

➤ **El rótulo**

El rótulo de un establecimiento también será un elemento que caracterice a la empresa.

Es un elemento distintivo con el que la gente reconocerá un establecimiento o una empresa, por lo que es importante que, si existe, esté protegido. Debe poder ser único, ya que con él se puede distinguir cualquier establecimiento de entre el resto. Con un rótulo comercial, una empresa es perfectamente identificable.

➤ **La marca**

La marca también es un elemento distintivo de una empresa porque es con la que se presenta en el mercado.

La marca consiste en el signo que se utiliza para que una empresa nombre sus productos o servicios, por lo que servirá para que estos sean identificables. Con la marca se distinguirá de qué tipo de productos o servicios se trata y será más fácil tenerlos identificados en el mercado, donde son muy numerosos los productos.

➤ **Las denominaciones de origen**

Además de por los anteriores elementos distintivos, la empresa puede diferenciarse por las denominaciones de origen.

Estas consisten en el nombre de un ámbito geográfico en el que se producen unos determinados productos, debido a unas características ambientales determinadas.

➤ **Los nombres de dominio**

Los nombres de dominio son aquellos que se utilizan para distinguir un equipo informático conectado a la red.

Dichos nombres de dominio son importantes, ya que en la actualidad constituyen un fenómeno habitual en la práctica, debido al auge de las nuevas comunicaciones y de internet. Prácticamente todas las empresas cuentan hoy en día con dominios en la red.

Así, los nombres de dominio consisten en otro de los signos distintivos de una empresa, ya que son únicos de cada una y sirven también para poder diferenciarla al igual que los otros signos distintivos tradicionales.

Todos estos elementos deben ser protegidos por el sistema de libre competencia en el que nos encontramos. Dichos elementos, como se ha dicho, protegen al empresario, pero

también protegen a los consumidores, ya que estos pueden distinguir así el producto, los servicios o la empresa que le interesa. A ellos también les beneficia que el legislador determine esos elementos.

La legislación aplicable en estos casos es la relativa a los diferentes elementos distintivos. Así, tenemos, por ejemplo, la Ley de Marcas, que regula tanto la marca, como el nombre comercial y el rótulo del establecimiento comercial. En cuanto a las denominaciones de origen y los nombres de dominio, estos se regulan en normas específicas sobre ello. Principalmente, se recogen estos temas en directivas u órdenes europeas.

La marca

2280

Como hemos visto, la marca encuentra su encaje dentro de los signos distintivos del empresario, regulándose como derecho de nominación exclusivo que tiene una empresa, junto con el rótulo o los nombres de dominio.

El que es titular de una marca tiene derecho a usarla de forma exclusiva para denominar unos determinados servicios y productos, lo que permitirá distinguirlos de otros semejantes ofrecidos por empresas que también los prestan.

Para conceder el reconocimiento de estos derechos, se utiliza en España la Oficina Española de Patentes y Marcas, con la que se da protección a estas para todo el territorio español. El Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las comunidades autónomas.

El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. En concreto, podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.
- Y ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

CUESTIONES

1. ¿Qué normas se ocupan de la regulación de la marca?

La marca aparece regulada en la **Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas** y en su reglamento de ejecución, el **Real Decreto 687/2002, de 12 de julio**.

Dentro de la regulación que de la marca recoge la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, cabe destacar que, **a lo largo de su articulado, se establece:**

- El concepto (art. 4 de la Ley de Marcas).
- Las prohibiciones (arts. 5 a 10 de la Ley de Marcas).
- El registro (arts. 11 a 30 de la Ley de Marcas).
- Temporalidad (arts. 31 a 33 de la Ley de Marcas).

- Derechos y uso (arts. 34 a 39 de la Ley de Marcas).
- Acciones por violación del derecho de marca (arts. 40 a 45 de la Ley de Marcas).
- Derecho de propiedad de la marca (arts. 46 a 50 de la Ley de Marcas).
- Nulidad, renuncia y caducidad (arts. 51 a 61 ter de la Ley de Marcas).
- Distintos tipos de marcas (arts. 62 a 86 de la Ley de Marcas).

2. ¿La Ley establece distintos tipos de prohibiciones de cara al registro como marca?

Sí, la Ley de Marcas establece una serie de prohibiciones absolutas y relativas.

En cuanto a las prohibiciones absolutas, el artículo 5 de la norma establece que no podrán registrarse como marca, por ejemplo y entre otros, los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 4 de la Ley de Marcas; los que carezcan de carácter distintivo (aunque aquí no se denegará el registro si, antes de la fecha de concesión del mismo, debido al uso que se ha hecho de la marca, hubiese adquirido carácter distintivo); tampoco los que sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres; ni los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

Por su parte, los artículos 6 a 10 de la Ley de Marcas se ocupan de las prohibiciones relativas. Por ejemplo, y entre otros supuestos, cabe destacar que no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anterior, cuando se solicite para productos, servicios o actividades idénticos o semejantes con riesgo de confusión en el público; tampoco cabrá el registro como marca cuando el signo sea idéntico o similar a una marca o nombre comercial anterior que goce de renombre, aunque los productos, servicios o actividades no sean idénticos o similares, si con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

3. La concesión de la marca se encuentra potencialmente limitada en el tiempo. Señala la respuesta correcta.

- a) El registro de la marca se otorga por 15 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo renovarse por períodos sucesivos de 15 años.
- b) El registro de la marca se otorga por 15 años, contados desde la fecha de publicación de la resolución de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, sin que quepa posibilidad de renovación posterior alguna.
- c) El registro de la marca se otorga por 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años.
- d) El registro de la marca se otorga por 10 años, contados desde la fecha de publicación de la resolución de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, sin que quepa posibilidad de renovación posterior alguna.

RESPUESTA CORRECTA: C

En la legislación acerca de las marcas se ha buscado la igualdad entre los Estados miembros de la Unión Europea, desde la que se emitieron algunas directivas para que fueran transpuestas por los Estados y, así, lograr la aproximación de las legislaciones, si bien no toda la normativa se basa en esa aproximación jurídica comunitaria, sino que también se interesa normativamente la implantación de un procedimiento ágil y lógico con respecto a la marca.

Se establece el principio de buena fe registral, declarando la nulidad en caso contrario, así como la posibilidad de arbitraje con respecto a los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro.

CUESTIÓN**La marca cumple diversas funciones. ¿Cuáles son las principales?**

- Indicar el origen empresarial.
- Dar publicidad e imagen al producto o servicio.
- Servir de indicador de calidad.

La principal función jurídica es servir de indicador del origen del producto o servicio, ya que gracias a la marca pueden los consumidores saber de dónde procede, es decir, a qué empresa pertenece. Así, si hay una pluralidad de productos o servicios con la misma marca, se sabrá que pertenecen todos a la misma empresa. Al tener marca, los productos no se pueden confundir con los demás, por lo que los productos o servicios de una empresa determinada se identificarán, haciendo así posible apreciar su calidad, en la medida en que se presume que los productos y servicios derivados conservan idéntica calidad. En consecuencia, puede afirmarse que el elemento inicial constituye asimismo un criterio de referencia para determinarla.

Además, puede entenderse que también cumple una función publicitaria, ya que la imagen de un producto o servicio constituye, en parte, su propio anuncio. Existen numerosos productos valorados por los consumidores principalmente por su marca, con independencia de sus características intrínsecas. Así, cuando una marca es percibida como «de buena calidad», dicha valoración suele extenderse a todos sus bienes o servicios, al margen de su calidad real. No obstante, esta asociación resulta ambigua, ya que no debería considerarse que un producto es bueno únicamente por la reputación de su marca. Aun con todo, en la práctica es algo frecuente: hoy en día, gran parte de la sociedad tiende a identificar las marcas con los productos y, por extensión, con su calidad.

El nombre comercial**2290****CUESTIÓN****¿Qué podemos entender por nombre comercial?**

La definición literal de «nombre comercial» aparece en el art. 87 de la Ley de Marcas.

Así, lo refiere como «todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares».

Conforme a lo antedicho, podemos ver que los **elementos** que componen la definición legal de nombre comercial son:

1. Signo representado gráficamente.
2. Identificativo de una empresa en el tráfico mercantil.
3. La distingue de las demás empresas de idéntica o similar actividad.

Es habitual a veces encontrarse con un nombre comercial que también se usa como marca, para las cuales existirán **dos registros diferentes**. Es diferente también el nombre comercial del nombre civil, aunque muchas veces coincide y es el mismo.

Así, la función que el nombre comercial está llamado a cumplir es la de singularizar y distinguir al empresario en el concreto ámbito de la actividad mercantil que desarrolla

respecto de otros empresarios pertenecientes al mismo sector industrial, comercial o de servicios o bien a un sector afín.

A TENER EN CUENTA. La marca, a diferencia del nombre comercial, no tiene por objeto distinguir al empresario, sino singularizar sus productos o servicios para que resulten distinguibles de los productos o servicios que reconozcan un origen empresarial diferente.

La propia norma, a título ejemplificativo, indica posibles opciones a los efectos de constitución del nombre comercial:

- Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- Las denominaciones de fantasía.
- Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- Los anagramas y logotipos.
- Las imágenes, figuras y dibujos.
- Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Asimismo, la Ley de Marcas también alude a **las prohibiciones**. No podrán registrarse como nombres comerciales los signos:

- Que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87 de la Ley de Marcas.
- Que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la Ley de Marcas.
- Que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de la Ley de Marcas.

CUESTIÓN

¿Qué efecto tendrá la inscripción del nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas?

La inscripción del nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas da al titular un derecho exclusivo y excluyente en su uso (art. 90 de la Ley de Marcas). Así, el nombre comercial que conste registrado debidamente gozará de una protección plena en el derecho industrial como signo distintivo del empresario.

En la solicitud de inscripción del nombre comercial se deberá indicar, entre otros:

- La actividad de la empresa.
- Los productos o servicios que presta o las actividades de comercialización o producción que lleva a cabo.
- Si el nombre comercial está dentro de la clasificación de productos y servicios internacional.
- La reproducción del nombre comercial (distintivo), así como, en su caso, si se reivindica algún color.
- El pago de tasas, justificante que del mismo se deberá acompañar a la solicitud.

CUESTIÓN**¿Es posible la protección del nombre comercial que no haya sido registrado?**

Puede llegar a protegerse el nombre comercial no registrado siempre que se acredite el **uso o conocimiento notorio** en España del nombre comercial no registrado [art. 9.1.d) de la Ley de Marcas].

En cuanto a la **nulidad y caducidad de los nombres comerciales**, estos seguirán la misma legislación que la relativa a las marcas, por lo que habremos de estar a lo dispuesto en los artículos 51 y siguientes de la Ley de Marcas.

Por su parte, la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión del nombre, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que, debido a esa transmisión, el nombre podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro del nombre a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa.

Las patentes según la Ley 24/2015, de 24 de julio**2300**

Las patentes de invención son unas instituciones jurídicas que consisten en que el que sea su titular tendrá derechos sobre una invención, tanto de explotación como de aprovechamiento. Ello conlleva tanto derechos como deberes. Las patentes de invención deben ser registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y gracias a esa concesión administrativa, funcionará la exclusividad para el titular.

Las patentes se regulan en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que define la patente como el **medio de protección de una invención industrial por parte de la Administración**. También existen los certificados de protección de modelos de utilidad, que son, al igual que las patentes, sistemas de protección de los inventores de los mismos.

El que registra la patente obtiene un certificado que le permite explotarla en exclusiva durante un período de tiempo determinado (**plazo improrrogable de 20 años**) y, una vez que este termina, pasará a formar parte de la sociedad y podrá entonces ser utilizada ya por cualquier persona que lo desee.

En cuanto a la legislación aplicable, a nivel internacional destaca el Convenio de Mú-nich de 1973 sobre la concesión de patentes europeas, por el que se creó la **Oficina Europea de Patentes**, ante la cual se puede pedir el registro de una **patente europea**.

A TENER EN CUENTA. La patente europea no tiene los mismos efectos en todos los Estados miembros del Convenio, sino que dará lugar a varias patentes nacionales según los Estados que designe el solicitante.

➤ **¿Qué requisitos son necesarios para registrar una patente?**

1. Se necesita, principalmente, que la patente conlleve una **invención**, es decir una novedad, algo que no existiese ya, que no estuviese creado o que no fuese conocido, un descubrimiento sobre algo.

CUESTIONES

1. A los efectos del requisito relativo a que la patente conlleve una «invención», en lo referente al registro de la misma (patentabilidad), señala la respuesta correcta:

- a) Se considera que hay invención en los casos de los descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos.
- b) Se considera invención en los casos de planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales.
- c) No se consideran invención los programas de ordenador.
- d) La invención existirá en caso de que se lleve a cabo una actividad humana que suponga una forma de actuar para resolver un problema técnico.

RESPUESTA CORRECTA: D

2. Un matemático desarrolla un nuevo método para resolver ecuaciones de tercer grado y pretende patentarlo. ¿Puede obtener una patente por su descubrimiento?

- a) Sí, si demuestra que el método tiene aplicación industrial.
- b) Sí, porque es una creación del intelecto humano.
- c) Solo si se aplica en un programa informático.
- d) No, porque los métodos matemáticos no se consideran invenciones patentables.

RESPUESTA CORRECTA: D

3. Una empresa crea un programa informático capaz de gestionar inventarios automáticamente y solicita su patente. ¿Es el programa patentable?

- a) Sí, si cumple los requisitos de novedad y aplicación industrial.
- b) No, porque los programas de ordenador están excluidos como tales de la patentabilidad.
- c) Sí, si el programa incorpora un algoritmo matemático nuevo.
- d) Solo si se utiliza en un sistema biológico.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Que la invención sea **nueva**, que no existiera anteriormente en el estado de la técnica.

CUESTIONES

1. ¿Qué debemos entender por estado de la técnica?

En el art. 6 de la Ley de Patentes se define el estado de la técnica, que consiste en todo lo que antes de la solicitud de patente es accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

2. Una farmacéutica desea patentar un compuesto químico conocido, pero para usarlo como tratamiento de una enfermedad que nunca antes se había mencionado. ¿Es patentable esta invención?

- a) No, porque el compuesto ya forma parte del estado de la técnica.
- b) Sí, porque la nueva aplicación médica no estaba comprendida en el estado de la técnica.
- c) No, porque las sustancias conocidas nunca pueden ser patentadas.
- d) Solo si se modifica la estructura del compuesto.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. Que la **novedad sea absoluta o universal**: es necesario que no sea algo conocido en España ni en ningún otro lugar en el **momento de presentación de la solicitud de patente**. Ese es el momento que se tendrá en cuenta para valorar el estado de la técnica (art. 6 de la Ley de Patentes).

CUESTIONES

1. Una empresa española desarrolla un nuevo dispositivo médico en 2025. Sin embargo, en 2023, un inventor japonés publicó un artículo científico describiendo un dispositivo con las mismas características. ¿Puede considerarse una nueva invención española?

- a) Sí, porque el artículo fue publicado en el extranjero.
- b) Sí, porque la empresa lo desarrolló independientemente.
- c) No, porque el artículo japonés ya lo hizo accesible al público antes de la solicitud.
- d) Solo si el inventor japonés no registró una patente en España.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. Una inventora declara al presentar su solicitud de patente que su invención fue exhibida en una exposición oficial, pero no aporta certificado que lo acredite. Señale la respuesta correcta:

- a) La divulgación se considera inocua igualmente.
- b) La invención pierde la protección del artículo 7 de la Ley de Patentes por falta de justificación.
- c) La solicitud se suspende hasta obtener el certificado.
- d) Se considera una omisión sin consecuencias jurídicas.

RESPUESTA CORRECTA: B

Sin embargo, para determinar el estado de la técnica no se tomará en consideración una divulgación de la invención que, producida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta de un abuso evidente frente al solicitante o su causante, o bien del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

En este caso, en el Convenio de la Unión de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial, su artículo 4 hace una consideración importante, ya que se determina que, cuando un inventor en un Estado parte del Convenio solicite una patente, tiene de plazo el año siguiente a dicha solicitud para solicitarla en los demás Estados parte.

4. Se necesita también llevar a cabo una **actividad inventiva**. Para ello, es necesario que la tarea de invención no sea evidente, es decir, que no sea fácilmente deducible del estado de la técnica para una persona profesional en la materia (art. 8 de la Ley de Patentes). No puede ser una invención obvia a la que cualquiera habría podido llegar con un mínimo de esfuerzo intelectual.

CUESTIONES

1. Un investigador mejora ligeramente un dispositivo existente, aplicando un cambio mínimo que cualquier técnico del área podría haber sugerido. ¿Es esto una actividad inventiva?

- a) Sí, porque mejora el dispositivo.
- b) Sí, si la modificación se registró antes que otras.

- c) No, porque el cambio sería evidente para un experto en la materia.
- d) No, salvo que se haya demostrado un efecto técnico sorprendente.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. Una experta en biotecnología analiza una invención y concluye que para obtenerla bastaba aplicar rutinas técnicas habituales y conocimientos generales del campo. Señale la respuesta correcta:

- a) No existe una actividad inventiva, por resultar evidente para un experto en la materia.
- b) Sí existe actividad inventiva, ya que fue desarrollada por un profesional cualificado.
- c) Debe evaluarse de nuevo por otro experto independiente.
- d) La invención es automáticamente patentable si es nueva.

RESPUESTA CORRECTA: A

5. Que la invención **tenga una aplicación industrial**: será de aplicación industrial en el caso de que el objeto de la invención pueda ser fabricado o utilizado en cualquier tipo de industria, incluida la agrícola (art. 9 de la Ley de Patentes). Aquí cabe destacar que no se considerarán invenciones los métodos de diagnóstico del cuerpo humano o animal, ni métodos terapéuticos o quirúrgicos (art. 5 de la Ley de Patentes). Estas técnicas no se consideran posibles para patentar debido a que atentarían contra la dignidad humana.

CUESTIONES

1. Una científica crea un microorganismo modificado que produce una sustancia útil para fabricar medicamentos. ¿Podrá patentarlo?

- a) No, porque los microorganismos no son productos industriales.
- b) No, porque pertenece al campo de la biología pura.
- c) Sí, porque puede utilizarse en la industria farmacéutica.
- d) Solo si el proceso es completamente sintético.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. Una solicitud de patente describe un método de meditación que promete mejorar la concentración. ¿Cumple el requisito de aplicación industrial?

- a) Sí, porque tiene utilidad práctica personal.
- b) Sí, si se enseña en centros de formación.
- c) No, porque no puede ser fabricado ni usado en la industria.
- d) No, salvo que se base en un dispositivo técnico.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ **Concesión de la patente**

Es a través de su título V donde la Ley de Patentes recoge las disposiciones que habremos de tener en cuenta si pretendemos solicitar el registro de una patente (**arts. 22 a 57 de la Ley de Patentes**).

Además, el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, también se ocupa de desarrollar este procedimiento.

En esta regulación se contemplan las diferentes fases del procedimiento, iniciándose a través de la solicitud, para posteriormente remitirla a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), si se presenta ante el órgano competente de cualquier comunidad autónoma. En la OEPM, si se admite a trámite, se examinará su validez y contenido. Finalmente, la oficina resolverá sobre la misma y publicará dicha resolución, si concede la patente, en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Con carácter posterior a la finalización del procedimiento, la Ley de Patentes ofrece la posibilidad de oponerse a la concesión y recurrir la resolución en vía administrativa.

CUESTIONES

1. Pretendes llevar a cabo una solicitud de patente. ¿Ante qué órgano deberás presentar la solicitud?

- a) A través de la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- b) Ante los centros regionales de información de propiedad industrial de las distintas comunidades autónomas.
- c) En los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

2. Con respecto a la presentación y requisitos de la solicitud de patente, señala la respuesta correcta:

- a) La solicitud deberá designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.
- b) La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.
- c) La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.
- d) Todas son correctas.

RESPUESTA CORRECTA: D

3. ¿Cómo debe describirse una invención en la solicitud de patente?

- a) De forma resumida y general, para proteger cualquier posible variación.
- b) De manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.
- c) Solo mediante dibujos o esquemas técnicos.
- d) Con una descripción parcial acompañada de una reivindicación general.

RESPUESTA CORRECTA: B

4. Cuando la invención se refiera a materia biológica no accesible al público. ¿Qué requisito adicional debe cumplirse para que la descripción sea válida?

- a) Que se deposite la materia biológica en una institución reconocida legalmente antes o en la fecha de presentación de la solicitud.
- b) Que se describa de manera teórica, aunque no sea reproducible.
- c) Que se envíe una muestra a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- d) Que se publique un informe científico sobre la materia.

RESPUESTA CORRECTA: A

5. ¿En qué consiste el derecho de prioridad según el artículo 30 de la Ley de Patentes?

En disfrutar de un plazo de doce meses para presentar una solicitud en España conservando la fecha de una solicitud anterior. Podrán beneficiarse del derecho quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud en un Estado parte del Convenio de París o del Acuerdo de la OMC. Igualmente, se reconoce prioridad a solicitudes presentadas en Estados no parte del Convenio ni del Acuerdo siempre que dichos Estados reconozcan prioridad recíproca en condiciones equivalentes.

➤ **El derecho de patente**

La patente, cuya concesión se anuncia en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, **concede, a quién la solicita y es su titular, derecho exclusivo y excluyente sobre su explotación.**

El **derecho a la patente pertenece** al inventor o sus causahabientes. En los casos en los que sean varias personas las que hayan realizado la invención a patentar, el derecho de la patente pertenecerá de forma común a todos ellos.

CUESTIÓN

En aquellos supuestos en los que se hayan presentado por diferentes personas, totalmente independientes entre ellas, varias solicitudes para la inscripción de una misma invención, ¿a quién pertenecerá el derecho a la patente?

En los casos en los que para una misma invención haya varias solicitudes para su inscripción como patente realizada por varias personas totalmente independientes entre ellas, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique de acuerdo con el art. 37 de la Ley de Patentes en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido respecto a la pertenencia del derecho a la patente (pertenencia al inventor o sus causahabientes), cabe poner de relieve aquellos supuestos en los que las invenciones son realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios; a saber:

◆ **Inventos pertenecientes al empresario (arts. 15 a 20 de la Ley de Patentes)**

Pertenecen al empresario las invenciones creadas por sus empleados o por un prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato o relación de empleo.

Únicamente el inventor podrá tener **derecho a remuneración suplementaria** por la realización de la invención si su aportación personal a la misma **excede** de manera evidente el contenido explícito o implícito del contrato o relación de empleo.

Si un empleado realiza una invención para la que hayan influido de forma predominante los conocimientos adquiridos dentro de la empresa, o la utilización de medios proporcionados por esta, el empresario podrá asumir la titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma. En este supuesto, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa a través de una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o a la cesión de los derechos sobre su invención.

Todas estas invenciones pertenecientes al empresario **deberán ser comunicadas por escrito por el empleado al empresario en un mes desde la fecha en la que se haya concluido la invención**. De esta manera, por el incumplimiento de lo anterior, el empleado perderá los derechos que pudiera tener sobre la invención.

CUESTIÓN

Aurita y César trabajan en un laboratorio, que los ha contratado para investigar la composición de unas cremas antienvjecimiento. Tras meses de trabajo, inventan una nueva crema con extraordinarios resultados, motivo por el cual Aurita y César deciden registrar su invención en la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿A quién pertenece la patente?

- a) La patente pertenece a Aurita y César, sin que el empresario pueda pedir compensación económica alguna por el invento.
- b) La patente pertenece al empresario, sin que Aurita y César puedan pedir compensación económica alguna por el invento.
- c) La patente pertenece al empresario, pero tanto Aurita como César tendrán derecho a una remuneración suplementaria por su realización de la invención si la aportación personal a la invención excede de manera evidente el contenido explícito o implícito constituido en su contrato.
- d) La patente pertenece, en un 50 % al empresario y en un 25 % a Aurita y César, respectivamente.

RESPUESTA CORRECTA: C

♦ **Inventiones realizadas por los investigadores de las universidades públicas y demás entes públicos de investigación (art. 21 de la Ley de Patentes)**

Según dispone el art. 21 de la Ley de Patentes, estas invenciones **pertenecerán a las entidades** en las que los investigadores las obtuvieran realizando sus funciones. Estos deben comunicar la invención por escrito a la respectiva entidad **en un plazo de 3 meses desde su conclusión**, conllevando la pérdida de sus derechos en caso de no hacerlo. Asimismo, si la entidad desea mantener sus derechos sobre la invención, esta dispone de **otros 3 meses de plazo para hacerlo**. En caso contrario, el investigador podrá presentar unilateralmente la solicitud de patente.

En cualquier caso, en los supuestos en los que la patente se solicite a nombre de la entidad respectiva o se decida el secreto industrial, el investigador-autor de la invención tendrá **derecho a participar en los beneficios** que obtengan las entidades de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones.

➤ Efectos de la patente y su solicitud

El poseer la titularidad de una patente, o haber sido inscrita su solicitud, despliega un abanico de efectos jurídicos que merecen una mención central en la normativa de referencia. En este caso, **los efectos de la patente y los derivados de la solicitud de la misma se encuentran regulados en el título VI de la Ley de Patentes**. Así, en las aseveraciones regulatorias establecidas en dicho título, encontramos diversos conceptos, como la duración, las prohibiciones de explotación de los titulares de la patente, los límites del derecho a la patente o los distintos alcances de la protección de las mismas, entre otros.

CUESTIONES

1. El que registra la patente obtiene un certificado que le permite explotarla en exclusiva durante un período de tiempo determinado y, una vez que este termina, pasará a formar parte de la sociedad y podrá entonces ser utilizada ya por cualquier persona que lo desee. Señala la respuesta correcta:

- a) La patente tiene una duración de quince años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.
- b) La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.
- c) La patente tiene una duración de quince años improrrogables, contados a partir del día en que se publica la mención de que ha sido concedida y produce sus efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
- d) La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir del día en que se publica la mención de que ha sido concedida y produce sus efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. En aquellos supuestos en los que un invento no puede ser explotado sin el uso de una invención protegida por patente de distinto titular (supuestos de patentes dependientes del art. 65), la explotación de las patentes reviste un carácter de relación de dependencia entre los distintos titulares. Señala la principal característica de estas patentes:

- a) El titular de la patente anterior no podrá explotar la patente posterior sin consentimiento de su titular.
- b) El titular de la patente posterior no podrá explotar ninguna de las dos patentes sin el consentimiento del titular de la patente anterior.
- c) A y B son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ Acciones por violación del derecho a la patente

La regulación relativa a este apartado se refleja en el título VII de la Ley de Patentes, concretamente en los arts. 70 a 78. Según dicha regulación, el titular de una patente puede ejercitar todas las acciones judiciales requeridas ante lesiones de cualesquiera de los derechos que engloba la titularidad de las patentes, pudiendo exigir las medidas que

sean necesarias para su salvaguardia. Esto es, cualquiera que fabrique, importe o utilice el procedimiento u objetos patentados, estará obligado a responder de los daños y perjuicios causados.

Asimismo, todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto patentado solo estarán obligados a indemnizar al titular de la patente si hubiesen actuado a sabiendas, considerándose en todo caso que actuó a sabiendas quien hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de esta, o bien mediando culpa o negligencia.

Es el art. 71 de la Ley de Patentes el precepto en el que se contempla el listado de acciones dirigidas a la salvaguarda de los derechos del titular de una patente en aquellos supuestos en los que sean lesionados. Cabe destacar que todas las acciones **se enmarcan dentro del orden civil**, pudiendo solicitar:

- La cesación de los actos que violan sus derechos o su prohibición si estos aún no se han producido.
- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, así como de los medios destinados exclusivamente a su producción o a la realización del procedimiento patentado.
- La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados.
- La adopción de las medidas necesarias para que no continúe la infracción de la patente y, en particular, la transformación de objetos o medios embargados o su destrucción.
- Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

CUESTIONES

1. La indemnización de los daños y perjuicios comprende dos conceptos. ¿Cuáles son?

Las **pérdidas** sufridas por el titular de la patente y la **ganancia que haya dejado de obtener** el titular a causa de la violación de su derecho.

Además, cabe indicar que la cuantía a indemnizar podrá incluir los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener **pruebas sobre la comisión de la infracción** del procedimiento judicial.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley de Patentes, existe la tipología de **indemnizaciones por desprestigio**, en virtud de la cual el titular de la patente puede exigir la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causada por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada en el mercado.

2. Todas las acciones de salvaguarda enumeradas anteriormente tienen una limitación temporal de cara a su ejercicio. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- a) Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.
- b) Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los diez años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

- c) Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los quince años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.
- d) Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los veinte años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

RESPUESTA CORRECTA: A

➤ **Nulidad, revocación, caducidad y renuncia de la patente**

El título X de la Ley de Patentes es el elegido por el legislador para el desarrollo de la regulación referente a los diferentes modos de pérdida de derechos del titular sobre su creación, de modo tal que, en el caso de la nulidad y la revocación, **quedará afectada la validez** en la medida en que desaparece, mientras que en la caducidad **queda afectado el carácter exclusivo** de la invención, pues pasará a dominio público con efecto inmediato a la concurrencia de una causa de revocación.

◆ **Nulidad**

Enmarcadas dentro del art. 102 de la Ley de Patentes, podemos comprobar que las causas de nulidad pueden ser de dos tipos; por un lado, la nulidad total, que afecta a todo el contenido de la patente, y, por otro lado, la nulidad parcial, que afecta a una parte de la patente.

CUESTIONES

1. ¿Qué causas conllevarán a la nulidad total de la patente?

- Si se justifica que no concurre alguno de los requisitos de patentabilidad.
- Cuando no se describe la invención de forma suficientemente clara y completa para ser ejecutada por un experto en la materia.
- Si el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud inicial.
- Cuando se ha ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.
- Si el titular de la patente no tuviera derecho a obtener la misma.

2. ¿Y cuáles conllevarán la nulidad parcial?

Las causas que conllevan a la nulidad parcial de la patente son **los mismos supuestos que los indicados para la nulidad total**, pero afectando únicamente a una parte del contenido de la patente, quedando esta limitada mediante la modificación de las reivindicaciones afectadas.

En cuanto al **ejercicio de la acción de nulidad**, cabe advertir que esta podrá ser ejercitada **durante toda la vida legal de esta, 20 años, a lo que debemos añadir los 5 años siguientes a su caducidad**.

La declaración de nulidad implica que la patente **nunca fue válida**. No obstante, el efecto de nulidad **no afectará** a las resoluciones sobre infracción de la patente que hubiesen adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad, ni a los contratos concluidos antes de la declaración de la nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Si bien, por razones de equidad será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud de dicho contrato.

◆ Revocación

De acuerdo con la literalidad del art. 105 de la Ley de Patentes, el titular de la patente puede solicitar que la patente sea revocada o limitada **en cualquier momento de su vida legal**. Esta solicitud se deberá realizar con los formularios oficiales pertinentes dirigidos a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Asimismo, por lo que respecta a los límites de admisión de la petición de revocación, debemos indicar que **no se admitirá revocación o limitación de patentes** sobre las que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de Patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.

Por su parte, respecto a los efectos de la revocación o limitación, tal y como ya adelantamos anteriormente, poseen los mismos efectos que la nulidad total o parcial. Es decir, se considerará que nunca han desplegado su validez dichas patentes.

◆ Caducidad

En virtud del art. 108 de la Ley de Patentes, por el que se enumeran las distintas causas de caducidad de ellas, podemos afirmar que pueden caducar por:

- La expiración del plazo por el que se concedieron.
- La renuncia del titular.
- La falta de pago en tiempo de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente (esta caducidad se producirá hasta pasados seis meses de demora). Ver art. 109 de la Ley de Patentes.
- La no explotación de la concesión de la primera licencia obligatoria en los dos años siguientes a la fecha de la concesión.
- El incumplimiento de la explotación preceptiva impuesta al titular de la patente (art. 90 de la Ley de Patentes) de explotar la invención por sí mismo o por persona autorizada para su ejecución en el Estado español o en otro Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de modo que la mencionada explotación abastezca la demanda en el mercado español, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del referido Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar.

CUESTIÓN

¿Qué efecto jurídico despliega la caducidad de la patente?

La caducidad de una patente **incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones** que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente.

♦ Renuncia

El titular puede renunciar a la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma dirigiéndose a la Oficina Española de Patentes y Marcas por escrito. Solo tendrá efectos ante terceros una vez sea inscrita en el Registro de Patentes.

Al igual que en los supuestos anteriores, **no se admitirán renunciaciones a patentes** que estén sujetas a derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes o si hay en curso una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente y no consta el consentimiento del demandante.

2310

Los modelos de utilidad y el diseño industrial

Enmarcados en el ámbito de la propiedad industrial y, en concreto, en el de las patentes, se podría definir a los modelos de utilidad, todo ello en virtud del art. 137 de la Ley de Patentes, como todas aquellas invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

Así, la **protección** que ofrece un modelo de utilidad se efectúa a través del certificado de protección de modelo de utilidad y tendrá una duración de **10 años improrrogables**.

Tal y como pone de manifiesto la exposición de motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el **valor añadido por el diseño al producto** desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad.

Por **producto**, según el art. 1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se entenderá todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje, en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos. Por su parte, el producto complejo es todo aquel que está constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

Para tener la protección de la figura del diseño industrial sobre un modelo o un dibujo industrial, se deberá solicitar el registro de esta a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y dentro de esta, corresponderá al **Registro de Diseños**, en virtud del art. 3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

2320

Competencia en materia de propiedad industrial

De conformidad con lo dispuesto en el art. 118 de la Ley de Patentes, aplicable también a las marcas y a los diseños industriales de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley de Marcas y, la disposición adicional primera de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, los litigios civiles que puedan surgir en materia de propiedad industrial se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la LEC:

«1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Será **objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes**.

3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al **domicilio del demandado** o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.

4. En caso de **acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante**, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma **donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos**, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.

De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2».

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, recoge la transformación de los actuales juzgados en las secciones de los tribunales de instancia que se correspondan con las materias de las que aquellos están conociendo. Si bien la entrada en vigor se ha producido el 23 de enero de 2025, la D.T. 1ª de la mentada ley establece distintos plazos para la transformación que van desde el 1 de julio de 2025, al 31 de diciembre de 2025. Las **competencias de las secciones de lo mercantil** pasan a detallarse en el **art. 87 de la LOPJ**, cuya lectura íntegra recomendamos, tras quedar suprimidos los artículos 86 bis a 86 quinquies de la LOPJ que regulaban hasta el 23/01/2025 las competencias de los juzgados de lo mercantil. Cabe destacar que existirá una sección de lo mercantil con jurisdicción en toda la provincia, pudiendo extender su competencia a provincias limítrofes con población inferior a 500.000 habitantes. Podrán crearse también secciones de lo mercantil en partidos con más de 250.000 habitantes no limítrofes con el de su capital.

Derechos de autor y derechos afines

2330

Los derechos de autor están constituidos por un conjunto de normas y principios que regulan los derechos que la ley concede a los autores por el hecho de la creación de una obra literaria, artística, científica o didáctica, esté publicada o inédita. En el derecho anglosajón se utiliza el término de *copyright*.

Junto a los autores, otros participantes en el desarrollo creativo, como artistas o ejecutantes, gozan de derechos específicos, como son los derechos afines a los derechos de autor.

➤ Sujetos de los derechos de autor y sujetos de otros derechos afines

Se considera autor, tal y como dispone el art. 5 de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), a la **persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica**. No obstante, de la protección que la Ley de propiedad intelectual concede al autor se podrán **beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella**.

Son **objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro**. La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.

A TENER EN CUENTA. Lo previsto en el párrafo anterior en relación con el ámbito de aplicación de los derechos de autor en materia de propiedad intelectual ha sido objeto de examen en la primera convocatoria del año 2022.

Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

- La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual.
- Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
- Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el libro II de la LPI.

La **condición de autor** tiene un carácter **irrenunciable**; no puede transmitirse inter vivos ni *mortis causa*, **no se extingue con el transcurso del tiempo**, así como **tampoco entra en el dominio público ni es susceptible de prescripción**.

Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos, en la proporción que ellos determinen. En lo no previsto en la mencionada ley, se aplicarán a estas obras las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes. Se trata de **obras en colaboración**, para las que el art. 7 de la LPI especifica que para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores; en defecto de acuerdo, el juez resolverá. Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, estos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotación común.

Por su parte, **son sujetos de otros derechos de propiedad intelectual**:

- a) **Artistas intérpretes o ejecutantes:** entendiéndose por tal a la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra. A esta figura se asimila la de director de escena y de orquesta.
- b) **Productores de fonogramas:** persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos.
- c) **Productores de grabaciones audiovisuales:** persona natural o jurídica que tiene la iniciativa y asume la responsabilidad de la grabación audiovisual, correspondiéndole autorizar la comunicación pública de la grabación audiovisual.
- d) **Entidades de radiodifusión:** personas jurídicas bajo cuya responsabilidad organizativa y económica se difunden emisiones o transmisiones.
- e) **Creadores de meras fotografías:** personas que realicen una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquella, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el libro I de la Ley de Propiedad Intelectual.
- f) **Protección de determinadas producciones editoriales:** hace referencia a las obras inéditas en dominio público y a determinadas obras no protegidas por las disposiciones del libro I de la LPI.

➤ **Derechos morales en los derechos de autor**

El derecho de propiedad intelectual protege obras creadas con intención de transmitir ideas o sentimientos. Confiere a su autor y a otras personas una serie de derechos, entre otros **el derecho moral**.

Estos derechos **son irrenunciables e inalienables y acompañan al autor o al artista intérprete o ejecutante durante toda su vida y a sus herederos o causahabientes al fallecimiento de aquellos.**

El art. 14 de la Ley de Propiedad Intelectual enumera el contenido y características del derecho moral, como derechos irrenunciables e inalienables:

- **Paternidad:** exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
- **Divulgación:** esto es, decidir si su obra ha de ser divulgada y de qué manera; y determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente. Asimismo, exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
- **Modificación de la obra** respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.
- **Retirar la obra del tráfico comercial**, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
- **Acceso:** acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar sus derechos. Si causa daños en el ejercicio de este derecho, debe indemnizarlos.

Al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente corresponde, sin límite de tiempo, a la persona natural o jurídica a la que el autor se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad. En su defecto, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos. **¿Qué ocurrirá cuando estos no existan o se ignore su paradero?** En ese caso, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural estarán legitimados para ejercer los derechos previstos en el mismo.

CUESTIÓN

¿Cuándo pasará la obra a dominio público?

Una obra pasa al dominio público cuando los derechos de explotación se han extinguido. La obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando la autoría y la integridad de la obra (art. 41 de la Ley de Propiedad Intelectual).

➤ **Derechos patrimoniales en los derechos de autor**

Por otro lado, en relación con el componente patrimonial de la propiedad intelectual, es necesario distinguir entre dos supuestos:

a. Derechos relacionados con la explotación de la obra o prestación protegida, que, a su vez, se subdividen en derechos exclusivos y en derechos de remuneración:

- Los derechos exclusivos son aquellos que permiten a su titular autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra o prestación protegida por el usuario, y a exigir de este una retribución a cambio de la autorización que le conceda.

- Los derechos de remuneración, a diferencia de los derechos exclusivos, no facultan a su titular a autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra o prestación protegida por el usuario, aunque sí obligan a este al pago de una cantidad dineraria por los actos de explotación que realice. Dicha cantidad es determinada, bien por la ley o, en su defecto, por las tarifas generales de las entidades de gestión.

b. Derechos compensatorios, como el derecho por copia privada, que compensa los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por razón de las reproducciones de las obras o prestaciones protegidas para uso exclusivamente privado del copista. Esa compensación se determinará para cada modalidad en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar dicha reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de este para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio (art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual).

CUESTIONES

1. ¿Cuál es la duración de los derechos de explotación?

- Los derechos de explotación de la obra durarán hasta la muerte del autor.
- Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y sesenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y, tras su declaración de muerte o fallecimiento, hasta la declaración de muerte o fallecimiento de sus sucesores.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. ¿Quién será el autor de una obra? Y, en particular, ¿qué sucederá en el caso de obras anónimas o seudónimas?

Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique, tal y como especifica el art. 6 de la LPI.

Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras este no revele su identidad.

3. ¿Qué se entiende por divulgación y publicación de una obra según la LPI?

A efectos de dicha norma, se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma; y por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma (art. 4 de la LPI).

4. En el caso de una obra en colaboración, ¿qué mayoría será necesaria para divulgar y modificar la obra?

- Se requiere el consentimiento de un tercio de los coautores. En defecto de acuerdo, el juez resolverá.
- Se requiere el consentimiento de la mayoría de los coautores. En defecto de acuerdo, el juez resolverá.